

1518811-94.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... Ângelo Francisco Filho, já devidamente qualificado nos autos em epigrafe, por seus advogados, in fine subscritos, vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar MEMORIAIS ESCRITOS, nos termos do artigo 403, do CPP, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos: DOS FATOS: Consta do incluso inquérito policial que, no período compreende entre as 19h do dia 05 de agosto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, 1º andar - sala 425/426, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 11 2868 - 7154, São Paulo-SP - E-mail: sp26cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1518811-94.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANGELO FRANCISCO FILHO

Vítima:

FABIO VIEIRA OLIVEIRA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

21/11/2022

No dia 21 de novembro de 2022 às 17h05min, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela OMS, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de garantir celeridade processual e ante anuência das partes, instaurou-se audiência remota, via aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. MARCOS VIEIRA DE MORAIS, comigo assistente judiciário ao final nomeado, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento nestes autos. No mais, consigno que as partes e demais participantes foram cientificados que não estão autorizados a usar os dados de imagem e som captados nesta audiência, salvo em caso de utilidade nos próprios autos do processo, nos termos do art. 367, parágrafos 5 e 6 do Código de Processo Penal.

Presenças/Ausências

Presente(s):

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). TOMÁS BUSNARDO RAMADAN

Réu:

Advogado: Dr. WELLINGTON PAULO inscrito na OAB/SP de nº 304.949

Advogado: Dr. VALTER ALVES BRIOTTO inscrito na OAB/SP de nº 218.502
Testemunha/A: OTAVIO GUILHERME BRAGA
Testemunha/A: DIEGO FRANCO VIEIRA
Ausente(s):
Vítima: FABIO VIEIRA OLIVEIRA

Instrução

Iniciados os trabalhos, foi ouvida a testemunha Diego e, após, realizado o interrogatório do réu, todos em audiovisual.

As partes desistiram da oitiva das demais oitivas, o que foi homologado pelo MM. Juiz de Direito.

As partes nada requereram na fase processual prevista no art. 402, do Código de Processo Penal.

Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, bem como dada como superada a fase do art. 402 do CPP, declaro encerrada a instrução, passando aos debates orais.

Debates

A manifestação do Ministério Público se deu em audiovisual.

Pela Defesa foi dito que: MM. Juiz, Ângelo Francisco Filho, já devidamente qualificado nos autos em epigrafe, por seus advogados, in fine subscritos, vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar MEMORIAIS ESCRITO, nos termos do artigo 403, do CPP, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos: DOS FATOS: Consta do incluso inquérito policial que, no período compreende entre as 19h do dia 05 de agosto de 2021 e as 07h30min do dia 06 de agosto de 2021, na Estrada Turística do Jaraguá nº 1.890 - B, Bairro Jaraguá, nesta cidade e comarca, ANGELO FRANCISCO FILHO, recebeu, desmontou, manteve em depósito, ocultou ou de qualquer forma utilizou, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, ainda que clandestina, coisa que devia saber e sabia ser produto de crime, consistente em um jogo de bancos do veículo I30 2.0, placas EAI42112, cor preta, pertencente a vítima Fabio Vieira Oliveira. Ao que se apurou, no dia 05 de agosto de 2021, por volta das 19h, a vítima deixou seu veículo Hyundai I30 2.0, placas EAI4212, estacionado na Rua Adalberto Melo Lucena, altura do nº 65, Parque São Domingos, nesta capital. Quando retornou, por volta das 21h15min naquela mesma data, constatou que o automóvel havia sido furtado, fato registrado pelo ofendido no Boletim de Ocorrência Eletrônico nº 142584/2021 (fls. 13/14) Na manhã seguinte, polícias civis realizavam diligências para coibir furtos, roubo e receptação de veículos automotores, quando foram informados por uma empresa de rastreamento de que o veículo Hyundai I30 2.0, placas EAI4212, furtado na noite anterior, estava localizado na Estrada Turística do Jaraguá nº 1.890 - B, pois o sinal do aparelho rastreador acoplado ao veículo, emitiu sinal via satélite naquela localidade. A equipe policial se dirigiu ao local mencionado, onde funciona uma loja de autopeças denominada "ZR Autopeças", a qual estava fechada, e contatou o denunciado ANGELO. Franqueada a entrada no estabelecimento, os policiais localizaram um jogo de bancos pertencentes ao veículo Hyundai I30 2.0 e no encosto traseiro de um deles, estava o aparelho rastreador nº BR0875355A3, instalado e acoplado pela empresa seguradora no veículo pertencente a vítima Fabio. Questionado pelos policiais, ANGELO disse que na noite anterior estava em frente ao seu local de trabalho, quando um sucateiro passou por lá e lhe ofereceu o jogo de bancos, pelo qual pagou a quantia de R\$ 100,00 (cem reais). Não sabendo informar qualquer identificação ou paradeiro dessa pessoa e comprou os bancos apenas para ajudá-la, não tendo a aquisição qualquer vínculo com a loja de auto peças, onde exerce a função de vigia noturno. Preso em flagrante e conduzido ao distrito policial, em seu interrogatório ANGELO ratificou

a versão apresentada informalmente aos policiais e acrescentou que guardou os bancos provisoriamente no interior da loja e pretendia leva-los para sua casa no dia seguinte. Disse, ainda, que desconhecia origem ilícita dos assentos (fls. 04). O acusado findou denunciado como incurso no artigo 180, § 1º, do Código Penal. Designada audiência de instrução, debates e julgamento para a presente, a vítima e as testemunhas de acusação foram ouvidas, bem como o acusado fora interrogado. Ao termino do ato, o Douto Representante do Parquet pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da exordial. É o relatório DO MÉRITO: Em que pese o nosso respeito ao Douto Representante do Parquet, entende a defesa que o mesmo não agiu com o costumeiro acerto ao pretender a procedência da presente ação em seus exatos termos, descritos na denúncia, senão vejamos: Em sede de interrogatório, Ângelo Francisco Filho, declinou que trabalha como segurança noturno, sendo que na data dos fatos um transeunte passou em frente ao estabelecimento onde labuta e ofertou-lhe um banco de veículo, sendo que o acusado o adquiriu para ajudar o referido vendedor, uma vez que o mesmo declarou-lhe que estava a desfazer do assento em virtude de necessidade financeira. No dia seguinte, quando pretendia levar o citado banco para sua residência houve uma operação policial na região onde trabalha e findou por descobrirem um rastreador no assento, apontado que aquela peça tratava-se de ilícito. De imediato o acusado corroborou com os agentes policiais declinando como o havia adquirido. De igual teor são os termos de declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão do acusados, os quais são categóricos em confirmar o termo de interrogatório de Ângelo. A vítima, Sr. Fabio, ouvido em Juízo declinou que era proprietário de veículo Hyundai I30 2.0, placas EAI4212, o qual fora furtado no dia 05 de agosto de 2021, por volta das 19h, na Rua Adalberto Melo Lucena, altura do nº 65, Parque São Domingos, nesta capital. Tal qual já havia declarado em sede de depoimento policial. Desta feita, resta evidente que o acusado estava na posse do mencionado banco automotivo em virtude de ter procurado ajudar um transeunte que afirmou estar passando por necessidades e precisava se desfazer daquele bem. Ou seja, o denunciado agiu sem dolo por desconhecer a procedência ilícita do assento. Nesse sentido a jurisprudência pátria, assim, tem decidido: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF - APR : APR 158936820058070007 DF 0015893-68.2005.807.0007 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APR 2005.07.1.015893-4

Órgão

: Segunda Turma Criminal

Classe

: APELAÇÃO CRIMINAL

Processo N.

: 2005.07.1.015893-4

Apelante

: EMERSON SANCLAIR HONÓRIO

Apelado

: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

Relatora

: NILSONI DE FREITAS

Relator designado

: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

EMENTA

PENAL. RECEPÇÃO. VEÍCULO FURTADO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.

1. Alega o apelante que o veículo lhe foi entregue para serviço de lanternagem, sem a documentação, ademais, não se dignou a Polícia Judiciária a encetar nenhuma diligência a fim de se descobrir quem deixou o bem furtado no lava-jato.

2. Não havendo provas robustas, apenas presunção quanto à autoria do crime, a absolvição se impõe.

3. Recurso provido.

Da mesma forma ocorre no presente feito, onde temos somente a presunção de que o acusado teria adquirido o banco do veículo Hyundai I30 ciente de tratar-se de origem ilícita, conforme consta da exordial acusatória. Entretanto, o Direito penal não se coaduna com hipóteses e/ou conjecturas para impor a um cidadão de bem a responsabilidade por uma infração penal. Exige-se, pois, prova cabal e inconteste, o que não temos no feito em testilho. Tal afirmação, encontra-se amparada no fato de que nem mesmo o Boletim de Ocorrência atinente ao roubo do citado automóvel fora acostado aos autos. O que equivale dizer que não há materialidade do crime de receptação, haja vista que origem ilícita do carro não restou comprovada. Ainda, que aceitássemos que há materialidade, temos necessariamente que afastar a autoria, uma vez que não restou devidamente demonstrado que o mesmo tinha intenção o obter lucro com o banco do veículo Hyundai I30, objeto de furto a poucos dias de sua prisão, o que temos de fato é o depoimento dos policiais civis, responsáveis pela prisão do acusado, a nos informar que o mesmo é segurança noturno do local onde fora apontado pelo rastreador como sendo onde estaria o automóvel de propriedade do Sr. Fabio, e furtado na região do Parque São Domingos, zona oeste da capital paulista. "Data vênia", a lei que trata dos crimes contra o patrimônio recebe o rito diferenciado, de forma a exigir provas contundentes para a formação de um Juízo cognitivo, valendo, outrossim, ressaltar ser inadmissível qualquer termo que eventualmente possa se valer de conjecturas ou hipóteses de autoria. Neste sentido: "Para a condenação do réu à prova há de ser convincente, ao passo que para a absolvição basta a dúvida, consagrando-se o princípio do "in dubio pro reo" contido no artigo 386, inciso VI do Código Penal Brasileiro. (JUTACRIM-SP 72/76).x De acordo com a orientação doutrinária e jurisprudencial extraímos o ensinamento de que em sede de procedimento que versa sobre apuração de Crimes Patrimoniais, o simples fato de o agente estar na posse de algo ilícito não o conduz necessariamente a condição de autor do delito de receptação, isto se aplica ao réu, pois, o fato objetivo, por si só, é deveras insuficiente para tipificar o delito em referência sendo preciso muito mais que isso, necessário se faz conduta típica dolosa, devidamente demonstrada pelo conjunto probatório carreado aos autos, o que não se verifica no presente feito, posto que o temos é somente a versão de quem tem interesse direto no deslinde do caso sob judice a outorgar a suas condutas um certificado de correição. Com efeito, infere-se o seguinte: não há provas cabais que possam apontar o ora denunciado Ângelo Francisco Filho como alguém que tenha de fato praticado do delito de receptação descrito na denúncia, haja vista os termos de depoimentos dos policiais civis acostados aos autos, serem enfáticos em afirmar que o acusado, de fato trabalha como segurança noturno. Neste Sentido "Um culpado punido é exemplo para os delinquentes, ao passo que um inocente condenado, como corretamente ponderou "La Bruyere", constitui preocupação para todos os homens de bem." (TACrimSP. 1ª Cam. Ap. 91.725- Rel. Juiz Azevedo Fransceschini). Feitas essas necessárias explanações, pensa-se, não despropositadas, vê-se que nenhuma prova adjetivável como concreta e confiável foi produzida em desfavor do acusado Ângelo Francisco, para fazer recair sobre seus ombros reprimenda por receptação, nos termos expostos na peça vestibular e ratificado em sede de memoriais da acusação. "Ad Argumentandum", a amplitude da defesa, ditada na Constituição Federal, decerto, em nome do princípio da proporcionalidade, impede que a prova criminal seja feita, exclusivamente, por quem interveio na causa em nome de uma das partes, ou mesmo daquele que a tenha assistido. A não ser assim, sempre haverá vilipêndio a garantia maior da ampla defesa dos acusados em qualquer processo crime. Compulsando as provas carreadas autos denota-se tratar-se de delito na forma culposa, diversamente do que consta na exordial. Vale ressaltar que o acusado é primário, bem como confessou espontaneamente sua participação no feito DO PEDIDO: Por tudo quanto acima exposto acima, espera-se deste Douto Magistrado a a desclassificação do delito de receptação qualificada para receptação culposa, requer, ademais, imposição de reprimenda em patamar mínimo legal, bem como, regime inicial menos gravoso. Insta, mencionar que o mesmo faz jus a recorrer em liberdade, uma vez que assim respondeu a todo o processo, como medida de inteira Justiça.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Vistos. ANGELO FRANCISCO FILHO, qualificado à pág. 4, viu-se denunciado como incurso no art. 180, §1º, do Código Penal porque, no período compreendido entre as 19h do dia 05 de agosto de 2021 e as 07h30min do dia 06 de agosto de 2021, na Estrada Turística do Jaraguá, nº 1.890 - B, Jaraguá, nesta cidade e comarca, adquiriu, recebeu, desmontou, manteve em depósito, ocultou ou de qualquer forma utilizou, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, ainda que clandestina, coisa que devia saber e sabia ser produto de crime, consistente em um jogo de bancos do veículo I/ Hyundai I30 2.0, placas EAI4212, cor preta, pertencente à vítima Fabio Vieira Oliveira. Ao que se apurou, no dia 05 de agosto de 2021, por volta das 19h, a vítima deixou o seu veículo I/ Hyundai I30 2.0, placas EAI4212, estacionado na Rua Adalberto Melo Lucena, altura do nº 65, São Domingos, nesta capital. Quando retornou, por volta das 21h15min naquela mesma data, constatou que o automóvel havia sido furtado, fato registrado pelo ofendido no Boletim de Ocorrência Eletrônico nº 1421584/2021 (fls. 13/14). Na manhã seguinte, policiais civis realizavam diligências para coibir furtos, roubos e receptações de veículos automotores, quando foram informados por uma empresa de rastreamento de que o veículo I/ Hyundai I30 2.0, placas EAI4212, furtado na noite anterior, estava localizado na Estrada Turística do Jaraguá, nº 1.890 - B, pois o sinal do aparelho rastreador acoplado ao veículo emitiu sinal via satélite naquela localidade. Recebida a denúncia, sobreveio resposta à acusação por defensor constituída. Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia, designando-se audiência de instrução e julgamento na modalidade virtual, sendo ouvida a testemunha policial Diego e, após desistência homologada das oitivas das testemunhas remanescentes, foi realizado o interrogatório do réu, ao final. Superada a fase do art. 402 do Código de Processo Penal e declarada encerrada a instrução probatória, sobrevieram debates orais. O Ministério Público requereu a total procedência da ação penal, bem como ponderou acerca da dosimetria das penas e da fixação de regime inicial para a pena privativa de liberdade. A Defesa, por seu turno, requereu a desclassificação do delito e, subsidiariamente, formulou pedidos atinentes à dosimetria das penas. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é PROCEDENTE, devendo o acusado ser condenado pelo crime previsto no art. 180, §1º, do Código Penal. Nestes termos, da percutiente análise do conjunto probatório, verifica-se que restaram suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada. A materialidade é incontestada e está estampada no boletim de ocorrência, no auto de exibição/apreensão, auto de depósito, e no boletim de ocorrência do crime antecedente (págs. 13/14), sendo corroborada pela prova oral. A autoria também restou incontestada. O acusado ANGELO FRANCISCO FILHO, interrogado em juízo, confessou a prática do crime. São verdadeiros os fatos narrados. Trabalha como um guarda noturno. É um desmanche, comprou, sem se preocupar com a origem do banco. Sabia que era a origem ilícita, queria ajudar o rapaz. Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência: "Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida. (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003)." (AC2018.0000360351, 11ª Câmara de

Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018). De acordo com a Doutrina: "É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de tê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, págs. 378/379). Tem-se que a confissão não é elemento isolado nos autos, uma vez que foi corroborada pelo restante do conjunto probatório. Neste sentido: "A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8ª edição, pág. 288). É dizer: a confissão tem valia, ainda mais porquanto corroborada pelo restante da prova produzida, sendo apta a fundamentar a prolação de decreto condenatório, não havendo nos autos a comprovação da existência de nenhum vício de vontade que pudesse determinar a sua desconsideração. Outrossim, suas palavras encontram amparo nos firmes depoimentos judiciais do policial civil ouvido nesta data. O policial civil Diego Franco Vieira, ouvido em juízo, disse que se recorda da ocorrência. Na data dos fatos, foram acionados na madrugada pela empresa de rastreamento e, no local, depararam-se com uma autopeça, onde o sinal estava mais forte. Aguardaram um pouco mais na frente. Viram ANGELO ali. Bateram a porta, ANGELO recebeu a equipe, franqueou a entrada, abriu a empresa, a empresa de monitoramento foi vasculhar a empresa com a antena e havia um jogo de bancos. ANGELO teria dito que havia comprado um jogo de bancos ontem à noite por um sucateiro. O jogo de bancos foi o próprio acusado que havia comprado, para ele, de um sucateiro, do qual não soube declinar nome, telefone. O rastreador havia um número de série, estava acoplado dentro do banco. Ele disse que não tinha nada a ver com a empresa ou o dono dela. O couro estava bem desgastado, era um banco de couro preto. Os dados do sucateiro não soube declinar. ANGELO disse que comprou do sucateiro pela primeira vez, teria comprado para ajudar ele. Aos depoimentos policiais também deve ser dado o costumeiro crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes. Sobre o tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: "Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório." (STJ, AgRg no AREsp 366258/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 11/03/2014). E conforme esta Egrégia Corte: "Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP Apelação nº 0002146-83.2014.8.26.0176, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. SouzaNery, j. 27/08/2015). Repiso, não há quaisquer elementos dos autos que apontem qualquer irregularidade na conduta dos policiais que atuaram no caso sub judice. Outrossim, seus depoimentos coadunam e são amparados pelas demais provas e elementos informativos coligidos nestes autos. A prova produzida nos autos revela que o acusado tinha ciência da origem espúria que pairava sobre os bancos que restaram apreendidos e constavam como produtos de crime anterior, tanto assim que não possuía qualquer documento para justificar a posse deles ou a sua aquisição legítima. Assim, entendo demonstradas autoria e materialidade da receptação qualificada atribuída ao réu, assim como o elemento subjetivo do tipo e, desse modo, outra solução não há senão a de sua condenação pela receptação qualificada, não havendo se falar em desclassificação para a figura culposa ou para a figura simples, como pretende a defesa. Lembrar que o crime de receptação na grande maioria das vezes é praticado na clandestinidade e, por isso,

o dolo do agente e a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa pode ser extraída da própria conduta do agente, podendo ser demonstrada através de prova indiciária e circunstancial que, sendo coesa, firme e concludente pode autorizar o decreto condenatório. É o caso dos autos. esse sentido, vem, reiteradamente, decidindo a jurisprudência: Para a afirmação do tipo definido no art. 180 do CP, é indispensável

que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí por que a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente" (Rel. Renato Mascarenhas - JUTACRIM 83/242). "O dolo específico constante no art. 180, caput, do CP, vazado no conhecimento prévio da origem criminosa da res, deve ser auferido através do exame de todas as circunstâncias que cercam o seu recebimento ou do exercício da posse propriamente dita" (Rel. Ribeiro dos Santos - RDJ 7/154). Os crimes de receptação dolosa, via de regra cometidos às escondidas, podem ser provados através de prova indiciária, e circunstancial, a qual, sendo concludente, autoriza a condenação". (RJDTACRIM 12/118). Diante desses elementos, repisa-se, incabível a desclassificação do crime para a hipótese de receptação culposa, uma vez que restou manifesta a conduta dolosa do réu. Aliás, importante enfatizar que em se tratando de receptação qualificada não se exige o dolo direto, bastando a presença do dolo eventual, pois o tipo penal utiliza a expressão "deveria saber". O sólido conjunto probatório aponta para a responsabilidade criminal do réu, que deveria saber - e de fato sabia - da origem ilícita dos bancos, até pelo pouco valor que informa ter dispendido, laborando em local que evidentemente realizava desmanche de veículos de origem ilícita com clara finalidade comercial e com habitualidade. Por esse motivo, sua conduta se equipara à atividade comercial, para efeito de incidência do parágrafo primeiro do art. 180 do Código Penal. Deste modo, sujeita-se às penas previstas para o delito de receptação qualificada. Neste aspecto, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "RECEPTAÇÃO - Denúncia - Imputação da forma qualificada do § 1º do artigo 180 do Código Penal (coisa que devia saber ser produto de crime, no exercício de atividade comercial ou industrial) - Presunção de que como comerciante ou industrial não poderia desconhecer a origem espúria da coisa - Forma dolosa em complementação ao caput - Recurso não provido" (Habeas Corpus n. 314.358 - Poá - 2ª Câmara Criminal - relator: Silva Pinto - 05.06.2000 - v.u.). Desta forma, não restando dúvidas que o réu praticou o crime de receptação qualificada, previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal, e, afastadas as teses defensivas, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou extinga a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar as penas. DOSIMETRIA. Com relação à pena anterior por crime de mesma natureza, observo que esta restou finda em junho de 2.016, razão pela qual entendo configurar como Maus Antecedentes depurados, considerando a aplicação, por analogia, do depurador da reincidência. Da análise da folha de antecedentes e certidões criminais acostadas nos autos, infere-se que o réu é primário e não registra Maus Antecedentes. Sopesando os critérios judiciais previstos no art. 59, caput, do Código Penal, entendo que estes encontram-se dentro da normalidade. Assim sendo, fixo as penas-base nos seus patamares mínimos legais, quais sejam, 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário. Na segunda fase, forçoso o reconhecimento da atenuante da confissão, contudo, já fixadas as penas nos seus patamares mínimos legais, inviável a sua operação para reduzi-las aquém destes, sobretudo em razão do entendimento sumulado no Enunciado nº 231 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausentes outras circunstâncias que possam influenciar na dosimetria das penas, torno estas definitivas nos patamares mínimos legais. Em vista da primariedade, da natureza do delito e das circunstâncias judiciais favoráveis, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena corporal. Deixo de substituir a pena corporal por uma restritiva de direitos, por não entender socialmente recomendável, tendo em vista que o réu ostenta condenação pretérita transitada em julgado por crime de mesma natureza. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão

punitiva para CONDENAR o réu ANGELO FRANCISCO FILHO, qualificado à pág. 4, às penas de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial ABERTO e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário, pela prática do crime previsto no art. 180, §1º, do Código Penal. Proceda a restituição dos bancos ao ofendido. O réu respondeu solto a este processo e, se querendo, poderá recorrer em liberdade. Transitada esta em julgado, lancem seu nome no rol dos culpados, expedindo-se mandado de prisão de sentença condenatória definitiva e, com o seu cumprimento, expeça-se a guia de recolhimento definitiva, fazendo-se as demais comunicações de praxe. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se. Comunique-se.

Após ser dada ciência do teor da r. Sentença proferida aos presentes, através de reunião audiovisual pela ferramenta Microsoft Teams, tem-se que, pela d. Representante do Ministério Público, não houve interesse em recorrer. Outrossim, o réu, após orientação dos seus d. patronos, e na sua presença, renunciou ao seu direito de recorrer. Considerando a novel legislação (Lei nº 13.964 de 2.019), dando nova redação ao art. 51 do Código Penal, transitada em julgado a sentença, saiu o sentenciado ciente e intimado para efetuar o pagamento da pena de multa originária do crime no prazo de 10 (dez) dias contados desta data.

Pelo MM. Juiz foi dito que: 1. Certifique-se o trânsito em julgado. 2. Em seguida, intime-se o acusado para que compareça em cartório nos próximos 10 (dez) dias para o cumprimento do mandado de prisão de regime aberto. 3. Após o seu cumprimento, expeça-se guia de recolhimento definitiva do sentenciado. 4. Saindo ciente e intimado para o pagamento da pena de multa originária do crime, decorrido o prazo sem o devido pagamento, considerando a novel legislação (Lei nº 13.964 de 2.019), dando nova redação ao art. 51 do Código Penal, proceda a z. serventia na forma do artigo 479-B das Normas de Serviço da Eg. Corregedoria Geral da Justiça deste Estado de São Paulo, com redação determinada pelo Provimento CG 04/2020: I. Expeça-se certidão da sentença (modelo 505791) e, após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do § 1º do supramencionado art. 479-B. II. Ato contínuo, lance-se a movimentação "62050 - autos no prazo - execução da pena de multa", com encaminhamento à fila "Ag. Execução - Pena de Multa" (§ 2º), no aguardo de comunicação do MM. Juízo da Execução. III. Comunicado, pelo Juízo da execução, o ajuizamento da ação de execução da multa penal, proceda com a anotação no histórico de partes, inserindo-se o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e, ao final, lançando a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", remetendo os autos ao arquivo, caso já realizados demais ofícios e comunicações de praxe e de estilo.

Links dos arquivos audiovisuais:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/Efxd0hhvt3lBkc8CScXsJI8BKtpMZGEkrqeDDvXkyPptuw

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EXwBe0_UZzBGt_fmnrkg9usBTd6ZHuw_ip9b02bwOAXqJQ

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EY7xlun6afVnHLKimwzIS6AB7p_TCtIocztRVP1aYJDYoQ

Eu, Hideki Miura Lemos, assistente judiciário, digitei. Nada Mais.

O termo de audiência é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz de Direito, consoante o disposto no artigo 1269 das Normas da Corregedoria do TJSP, sendo a via física entregue às partes ao final dos trabalhos. A qualificação das pessoas ouvidas neste

ato está lançada em separado. As partes não alegaram nenhuma contradição no presente termo.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA